

**עין משפט**
**נר מצוה**

קב א מיי פכיה מהל' שנת הל' יז סגנ לאין סה טושיע' איה ס'י שז ספיף ו: קב ב מיי פכיה מהל' שנת הל' יז [טו] טושיע' איה סומן שז ספיף א:

**הגהות הב"ח**
**(א)** רש"י ד"ה והיון וכו' דאין צריכה כשילך למחר:
**(ב)** תוב' ד"ה אימר וכו' בלומה שנת ודא דמוקי ממני':

**שיטה מקובצת**

**א**ן ואין הדבר תלוי אלא בגלויי מלמא: **ב**ן דמשמע ליה מתני' שבת דומיא דהוריות כ:

**רבינו גרשום**

מאי טעמא לא אמר ברירה כדקתני טעמא אמרו לו לרבי מאיר אי אתה מודה לאחד שבת שמא יבקע חנוך ויפסך הכל לארץ ואין לו יין להפריש ונמצא זה שותה שבלין למפרע. ור' יהודה דברים כאחד כו'. כלומר אין יכול להנתי עירובו למרח ולמערב ולומר למחר אלך כנגד רבי למקס שירצה אלא אם בא חכם למורה כו' מורה ומערב נמי אין ברירה כלומר אם בא חכם למורה עירובי למורה למערב עירובי למערב הא לית ליה ברירה מאיורו רוח יבוא אמאי מתיר ר' יהודה ואמר ר' יוחנן כבר בא חכם כלומר לאו דכסברת דהוא יכול להתנות אם בא חכם למורה ואם בא חכם למערב אלא אגן קאמרינן לר' יהודה אם כבר בא חכם כלומר שכבר בא למורה מע"ש עירובי למורה ואם כבר חכם בא למערב מע"ש עירובי למערב ועבשו לית לרבי יהודה ברירה והלכך (באיסור ליומיה כולו ולא הלכה כמותו) א' אלא אמר רב יוסף ר' יהודה הא והלכה כמותו בהלכה דכלים ר' יהודה אמר ובלבד שיהו עושין [מעין] מלאכתו כלומר מעין מלאכתו שיהו עושין מותר כלומר דאמרת אי יצאו לעצור לתוכן מקפה וכו' אלמא כיון דלא איכונן להאי מלאכה קודם שבייתו אורכלא דאיפרת הוא. כלומר באכילה ליומיה הלכה כמותו: ולבסוף אורכלא דאיפרת הוא. כלומר כענין פרו ורבו ושמעין לה לרבי דאורכלא דאורכלא דאמרת שפיר דמי ומותר אצ"פ שאינו מוכן מע"ש: דתנן אור סוחטין כו' רבי יהודה אימר אם לאוכל היוצא מהן מותר. כלומר מה דאמרת אם יצאו מעצמן אסורה אם לאוכלין היה רוצה הפירות היוצא נולד ואסור דהוה ליה דאיפרת מהן אסור דהוה ליה נולד ואסרי: ואלא אימר עלה מודה היה ר' יהודה בסלי ויתום כיון דלחטיטה קיימי וכו' ואסור בהנאה הכא נמי כיון דלחטיטה וכו'. והא אסורה לשחוט (ב"ט) [בשבת]. מירי הוא טעמא אלא לרב כלומר לדעת מי באה ברל הלכה איה לרב והאמר רבי חלוק היה ר' יהודה אפי' בסלי ויתום דלחטיטה קיימי שמורת: אלא רבי יהודה דברות היא. כלומר דאית ליה מוקצה לענין גרות כך אית ליה מוקצה לענין שחיטה. אין דהא תנן רבי יהודה אומר

## יד: הכל שוחטין פרק ראשון חולין

**התם** בדקתני **טעמא** וכו'. קשיא לי דהכא אליבא דרב קיימין ורב לית ליה דטעמא משום צקיעת הנוד צפ' בכל מערבין (עירובין דף לו:). דקאמר ליתא למתניתין מקמי איו והלוקח יין ואית ליה דטעמא דרבי יהודה משום דאין צריכה ורבינו שמשון מקולי הקשה דהייז מייתי הכא ההוא דלאו אחר שדוחה ההיא דהלוקח הא צפ' בכל מערבין (גס זה שס) משמע דאי לאו ההיא דהלוקח הוה אמיינא דליתא דלאיו מקמי מתניתין דפרין התם לרב אדרבה ליתא דלאיו מקמי מתני' ומשני לא ס"ד דשמעינן ליה לרבי יהודה דלית ליה צריכה דמתיא הלוקח יין כו' וינ"ל דהכא דיחויא בעלמא הוה דקאמר התם כדקמני טעמא ועיקר סמיך אדלאיו דאין להוכיח מההיא דהלוקח דלית ליה צריכה כל כמה דלא מייתי דלאיו דליתיה מקמי מתניתין דעירובין להכי מייתי דלאיו דהשמא ליתא מתניתין מקמי תרוייהו: **מודה** רבי יהודה בסאי ותיס **וענבים**. תימיה בלאו הכי אמאי לא מדמה למשקים דגורין שמה יסחוט ה"ג גצי צהמה לגזור שמה יסחוט ועוד אמאי נסבין כצריא למימר דרבי יהודה היא כ"ש דלמאי כרננן דגורי שמה יסחוט אפי' בשאר פירות ועוד דהייז מדמה שמה יסחוט לשמא יסחוט שקל הרבה לסחוט למדמה לה למשקין אבל מדמה שמה יסחוט דפירות העומדות לאכילה אבל כרננן לא למאי דלא אשכחן דגורין שמה יסחוט אלא בעומדים למשקין והא דאסרי לכולהו משום דגורין עומדין לאכילה אטו עומדין למשקין אבל לרבי יהודה דשרי בשאר פירות העומדין לאכילה ואסר צותים וענבים ואף על גב דעומדים לאכילה משום דמימלן וסחיטוה"ה צהמה דגורין: **אימר** דשמעת ליה לרבי יהודה במוקצה מיהא **מיאום** ב'.

דיחויא בעלמא הוה דמוקצה מחמת איסור יותר חמור ממוקצה מחמת מיאום דהא לקמן אמר עד כאן לא שרי רבי מאיר אלא במצבול אבל שוחט דלאיו ראוי לכוס לא ובהדיא שמעינן ליה לרבי מאיר בפרק כירה (שבת דף מד.) דלית ליה מוקצה מחמת מיאום דקאמר לה גירות מטלטלין אפילו נר ישן חוץ מנר שהדליקו בה בלומה שנת **(ט)** ומוקי מתני' כרבי יהודה דמצבול משום דלא מיתוקמא

מתניתין משום מוקצה מחמת איסור דיוס הכפורים אפילו היה לו חולה והצריא כמו שאפרש בסמוך:

בעלמא: **מעין מלאכתו**. הראשונה: **מקפה**. מצבול עד דהיינו מעין עיסה: **הכא נמי כיון דלא ראויה למלאכה** ממש אלא לכסוי **מעיקרא אוכלא**. דע"כ צהמה צחייה לאכילה עומדת כדאוקמינן לעיל [נ"א] דאי לגדל צהמה לרבי יהודה היכי שחטינן צ"ע: **דאיפרס**. נשבר ונפרש וחצירו [בפרק צהמה המקשה] [לקמן דף עג.] חצורי אוכלין כמאן דמפרתי דמו: **ש"ד**. דללאו נולד חשבינן ליה: **סחיטה היואל מהס מומר**. אס היו עומדין לאכילה ולא לסחוט היואל מהס מותר דכיון דלא ניחא ליה ליכא למיגזר אי שרית להו צשמייה הויס אחי לסחוט דהא לאו להכי קיימי: שמע מינה מיהא דמשום נולד לא אסר להו רבי יהודה: **מודה רבי יהודה בסלי ויתום** וצניס. שאפילו האניענן לאכילה הואיל ורוב בני אדם סוחטין אותם האי נמי ממליך עלייהו ואי שרית למשקין שזבו מהן אחי למיטחט: **כיון דלהכי קיימי**. סתם ענבים: **יהיז דעסיה**. עלייהו למשקין וכי הוו משקין הוה ליה נתקיימה מחשבתו וגויה שמה יסחוט פליגומתייהו בצומים ורימונים: **ה"ג כיון דלשחיטה קיימא יהיז דעסיה**. דאי משחטה אכיל לה ויזין דדעמיה צהכי גורין אה נמי אי שרית ליה בלכילה אחי לכתחלה למישחט: **מירי הוא טעמא אלא לרב**. האי שנויא אליבא דרב דאיהו אמר לרבי יהודה אסורה בלכילה ליומא: **חלוק היה**. ומתיר והכא נמי אמאי אסורה ליומא: **נר חדש**. שלא הדליקו צו מעולם. נר של חרס וכשהוא חדש חוי למרמי ציה פירי: **אבל לא ישן**. דמוקצה הוא מחמת מיאום שהדעת קצה צו. ורף צהמה נמי כשקדש הויס היא מוקצה מחמת אצר מן החי שלא נשחטה: **אימר דשמעט ליה כו'**. דמידי דמאיס מקצה איניס מדעמיה לגמרי:

אממול כי קנה עירוב לאו דעמיה אהך הוה אלא אהליך (שדוכין לו:). מוזרח ומערב גמי. כשתלה זה עירובו בדעת החכם לומר יקנה עירוב לרות שהחכם בל לא, אין ברירה. שמה בין השמשות היה בדעתו של חכם לרות שנבדק (יומא ו:). בשלא בל אלא אחד, וקס"ד שהא דבין השמשות עדיין לא בל חכם למורה, שעדיין היה רחוק מן העירוב ששה אלפים פחות שמי אמות ומשחטיה הלך אלפים ונכנס לתוך ארבעת אלפים של עיר, וזה שהניח עירובו ותלה בדעת החכם ואמר אם יבוא למורה עירובי למורה ואם לא יבא לא לבאן ולא לבאן הררי כגן עירי ולא יחא עירוב, ולמחר שמע שבל למורה מי יאמר דבשעת קניית עירוב אהמך וקס"ד שהא דבין השמשות עדיין לא בל חכם למורה, והמחר שעת שבל למורה לא יאמר ר' יהודה אם בל חכם למורה ואם לא יבא לא לבאן, דאין קנייתו על ידי צריכה אלא קנייה ודאית ולמחר גלוי מילתא בעלמא הוה דלרות ששמע זה שהיה צו חכם קנה עירובו (בבצה לו:). ובשי"ז עירובין שם). **מעין מלאכה**. שום מלאכה, ואפילו אינה מעין הראשונה (שבת קכד:). לצורך לתוכן מקפה. ענה. דומיא דעשה שעורבת גנים (שם). אין סורחטין את הפירות. דהוא ליה ממקן דהוה מולדה דרישה (שם קמק). אסורבלין. סס מוכנסין אותם פירות, היוצא מהן מותר. דלא יחא ליה צמאי דנפקא מינייהו ותקיימה מחשבתו ואיכא למיגזר שמה יסחוט, והכי למרינן צביצה דטעמא דמשקין שזבו משום שמה יסחוט הוא (שם). בסלי ויתום וענבים. דלע"ג דהנינאן לאוכלין היואל מהן אסור, דכיון דרובן לסחיטת קיימי כי אטו לירי משקה יהיז דעמיה למיחוי מיחא ליה כהכי (שבת שם). אפילו בסלי ויתום וענבים. הואיל והני לאוכלין נכנסו (שם). מטלטלין נר חדש. שאינו מאוס ומזי לאשתמושי ציה לדיא שלא דלק בו נר מעולם, אבל לא ישרן. דמוקצה מחמת מיאום הוא (שם דד).

**הסס**. טעמא לאו משום דאין צריכה הוה אלא דחייס לשמא יבקע הנוד והצורר שלא היה עמיד לצבא לירי הפרשה ושמא עטלים למפרע: **ולשיצקע**. נראה כלומר דלא חיישינן להכי: **איו**. שם חכם: **אין אדם מסנה**. צעירובין (דף לו:). אמרינן מתנה אדם על עירובו ומניח שני עירובין אחד בסוף אלפים למורה עירו ואחד בסוף אלפים למערב ואומר אם בל חכם למורה שיהי חכם עמיד לצבא ממקום אחר ולשבות חוץ לתחום ארבעה עירובי של מורה יקנה לי שציטה למורה ואהיה בשבת במקום עירובי ויש לי משס והלאה אלפים ואס יגידו לי שבל חכם למערב יקנה עירובי שצמערב בל לבאן ולכאן אם יבאן שני חכמים זה למורה וזה למערב וזה למורה וזה למערב מהס שארצה אבחר הליכתי ועל שס צריכה של מחר יקנה לי עירובי הויס דכל קניית עירוב צין השמשות היא ותני איו דפלגי רבי יהודה אסיפא דקמני בל לבאן ולכאן וקאמר רבי יהודה אין אדם מתנה על שני דברים שני חכמים: **אלא אם בל חכם כו'**. על חכם אחד שבל ואין ידוע לו לאחז רוח יבא מתנה: **ואינון כה מאי שגא כו' דאין צריכה**.

**(א)** כשיבא למחר למורה שמה צין השמשות לא הימא דעמו לכך וקנה לו עירובו של מערב והרי הוא כמי ששבת צמערב וממקום אותה שציטה יס לו אלפים לכל רוח ונמלאה האלפים האחרונות המזרחיות כלות לביתו ואין לו מציתו ולמורה אפי' פסיעה אחת: **מורה ומערב נמי**. כשהתנה על חכם אחד ותלה מלאו צביאת חכם נמי אין צריכה דאס בל חכם למורה לאחר שקדש הויס שמה כשקדש הויס היה בדעתו למערב וזה תלה בדעתו של חכם **(ו)** והחכם יכול לילך בשבת ארצות אלפים אמה כדאמרינן צעירובין (דף מט:). אם ראה שחשכה והיה מכיר אילן שירצה לו שחטו בסוף אלפים אמה אומר שצייתי צעירובי ומהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים ומעיקרו ולהלן אלפים והכא נמי איכא למימר חכם זה בשעת קניית עירוב לא בל למורה עדיין ודעתו היה למערב: **ואמר רבי יוחנן וכבר בל חכם**. מתניתין צהכי עסקינן כשבר בל חכם קודם קנין העירוב אבל לו לא ידע להיטן בל ואין צריך צריכה שכן מתנה לגד שהחכם בל יחא עירובי וקנה ואין הדבר תלוי אלא אגלווי מילתא כשיגידו למחר שצמורה בל

נמלא שקנה עירוב המזרחי: **שצירין ניטלין**. אפילו נשתברו הויס צשבת: **שיהו עושין צהן מעין מלאכה**. שמהא מורת כלי עליהם: **מעין מלאכה**. כלומר אע"פ שאין ראויה למלאכה ממש אלא לכסוי **הכא נמי כיון דלא ראויה למלאכה** ממש אלא לכסוי **הכא נשבר ונפרש וחצירו** [בפרק צהמה המקשה] [לקמן דף עג.] חצורי אוכלין כמאן דמפרתי דמו: **ש"ד**. דללאו נולד חשבינן ליה: **סחיטה היואל מהס מומר**. אס היו עומדין לאכילה ולא לסחוט היואל מהס מותר דכיון דלא ניחא ליה ליכא למיגזר אי שרית להו צשמייה הויס אחי לסחוט דהא לאו להכי קיימי: שמע מינה מיהא דמשום נולד לא אסר להו רבי יהודה: **מודה רבי יהודה בסלי ויתום** וצניס. שאפילו האניענן לאכילה הואיל ורוב בני אדם סוחטין אותם האי נמי ממליך עלייהו ואי שרית למשקין שזבו מהן אחי למיטחט: **כיון דלהכי קיימי**. סתם ענבים: **יהיז דעסיה**. עלייהו למשקין וכי הוו משקין הוה ליה נתקיימה מחשבתו וגויה שמה יסחוט פליגומתייהו בצומים ורימונים: **ה"ג כיון דלשחיטה קיימא יהיז דעסיה**. דאי משחטה אכיל לה ויזין דדעמיה צהכי גורין אה נמי אי שרית ליה בלכילה אחי לכתחלה למישחט: **מירי הוא טעמא אלא לרב**. האי שנויא אליבא דרב דאיהו אמר לרבי יהודה אסורה בלכילה ליומא: **חלוק היה**. ומתיר והכא נמי אמאי אסורה ליומא: **נר חדש**. שלא הדליקו צו מעולם. נר של חרס וכשהוא חדש חוי למרמי ציה פירי: **אבל לא ישן**. דמוקצה הוא מחמת מיאום שהדעת קצה צו. ורף צהמה נמי כשקדש הויס היא מוקצה מחמת אצר מן החי שלא נשחטה: **אימר דשמעט ליה כו'**. דמידי דמאיס מקצה איניס מדעמיה לגמרי:

אממול כי קנה עירוב לאו דעמיה אהך הוה אלא אהליך (שדוכין לו:). מוזרח ומערב גמי. כשתלה זה עירובו בדעת החכם לומר יקנה עירוב לרות שהחכם בל לא, אין ברירה. שמה בין השמשות היה בדעתו של חכם לרות שנבדק (יומא ו:). בשלא בל אלא אחד, וקס"ד שהא דבין השמשות עדיין לא בל חכם למורה, שעדיין היה רחוק מן העירוב ששה אלפים פחות שמי אמות ומשחטיה הלך אלפים ונכנס לתוך ארבעת אלפים של עיר, וזה שהניח עירובו ותלה בדעת החכם ואמר אם יבוא למורה עירובי למורה ואם לא יבא לא לבאן ולא לבאן הררי כגן עירי ולא יחא עירוב, ולמחר שמע שבל למורה מי יאמר דבשעת קניית עירוב אהמך וקס"ד שהא דבין השמשות עדיין לא בל חכם למורה, והמחר שעת שבל למורה לא יאמר ר' יהודה אם בל חכם למורה ואם לא יבא לא לבאן, דאין קנייתו על ידי צריכה אלא קנייה ודאית ולמחר גלוי מילתא בעלמא הוה דלרות ששמע זה שהיה צו חכם קנה עירובו (בבצה לו:). ובשי"ז עירובין שם). **מעין מלאכה**. שום מלאכה, ואפילו אינה מעין הראשונה (שבת קכד:). לצורך לתוכן מקפה. ענה. דומיא דעשה שעורבת גנים (שם). אין סורחטין את הפירות. דהוא ליה ממקן דהוה מולדה דרישה (שם קמק). אסורבלין. סס מוכנסין אותם פירות, היוצא מהן מותר. דלא יחא ליה צמאי דנפקא מינייהו ותקיימה מחשבתו ואיכא למיגזר שמה יסחוט, והכי למרינן צביצה דטעמא דמשקין שזבו משום שמה יסחוט הוא (שם). בסלי ויתום וענבים. דלע"ג דהנינאן לאוכלין היואל מהן אסור, דכיון דרובן לסחיטת קיימי כי אטו לירי משקה יהיז דעמיה למיחוי מיחא ליה כהכי (שבת שם). אפילו בסלי ויתום וענבים. הואיל והני לאוכלין נכנסו (שם). מטלטלין נר חדש. שאינו מאוס ומזי לאשתמושי ציה לדיא שלא דלק בו נר מעולם, אבל לא ישרן. דמוקצה מחמת מיאום הוא (שם דד).

מסורת הש"ס

**(א)** [עירובין לו: ושי"ז, (ב) צביצה לו: עירובין לו: [יומא ט:]; **(א)** [צ"כ ס: ושי"ז, (ד) שבת קכד:]; **(ס)** צביצה ג. שבת קמג; **(ו)** שבת שס, **(ז)** [שם איהא צוויסי], **(ח)** [בשבת קמג: איהא צוויסי], **(ט)** שבת מד, **(י)** [צ"ל דמלא], **(כ)** עיין מהר"ם, **(ל)** [עין היטב רש"י צביצה ג. ד"ה שמה יסחוט וע"פ היטב רש"י בשבת קמג: ד"ה אין סוחטין דה"ל מפרק מולדה דרישה:]

**מוסף רש"י**

שמא יבקע הנוד. קודם שיפריש הימנו ונמלא שמה עטלין למפרע, דנשמלא כי מפרשי לה לאחר זמן איכא למימר הך דטעמא השמא לתקן כהן יס צריכה דלעיקרא מתוך הנוד נמי דריה הוילי משעת קריאת שם וחולין שמה, אבל כי בקע העד ולא איכריב לה מרומה מיניה מאי יס צריכה איכא למימר, הא אפילו לבסוף לאו לכלל תרומה אמאי (שדוכין לו:). שהרי הא הוכרעה בתרומה מעולם (גמ' שם). **לכשיצקע**. עיין בדבר לאוקר, כלומר דלא יחטיין להכי דלא שכיח, דלא בני מקר ליה לשומר (שדוכין לו: ובעי"ז יומא ו: וסוכה דד). **שיעבד לירי כך** שיעבד טעלס שמה, אבל אין לחוש לכך דלא שכיח ליבקע (גמ' שם). **אין אדם מתנה על שני דברים כאחד**. לומר בל לבאן ולכאן למקום שארצה אלק, דאין צריכה, אלא על אחד ואינו ידוע להיטין יבא אלא למורה ולכאן ולכאן למורה (שדוכין לו:). **איו מתנה על שני חכמים לומר למחר אצור**, דכי צורר למחר מי יימר דערוצ של אותו רוח קנה לו צין הששמות, והוכריז למפרע לא אמרינן (בבצה לו:). לפי שקניית עירוב צין הששמות היא, וכסוה צורר למחר אותו שירצה לו שחטו בסוף אלפים אומר שצייתי צעירובי ומהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים ומעיקרו ולהלן אלפים והכא נמי איכא למימר חכם זה בשעת קניית עירוב לא בל למורה עדיין ודעתו היה למערב: **ואמר רבי יוחנן וכבר בל חכם**. מתניתין צהכי עסקינן כשבר בל חכם קודם קנין העירוב אבל לו לא ידע להיטן בל ואין צריך צריכה שכן מתנה לגד שהחכם בל יחא עירובי וקנה ואין הדבר תלוי אלא אגלווי מילתא כשיגידו למחר שצמורה בל

אממול כי קנה עירוב לאו דעמיה אהך הוה אלא אהליך (שדוכין לו:). מוזרח ומערב גמי. כשתלה זה עירובו בדעת החכם לומר יקנה עירוב לרות שהחכם בל לא, אין ברירה. שמה בין השמשות היה בדעתו של חכם לרות שנבדק (יומא ו:). בשלא בל אלא אחד, וקס"ד שהא דבין השמשות עדיין לא בל חכם למורה, שעדיין היה רחוק מן העירוב ששה אלפים פחות שמי אמות ומשחטיה הלך אלפים ונכנס לתוך ארבעת אלפים של עיר, וזה שהניח עירובו ותלה בדעת החכם ואמר אם יבוא למורה עירובי למורה ואם לא יבא לא לבאן ולא לבאן הררי כגן עירי ולא יחא עירוב, ולמחר שמע שבל למורה מי יאמר דבשעת קניית עירוב אהמך וקס"ד שהא דבין השמשות עדיין לא בל חכם למורה, והמחר שעת שבל למורה לא יאמר ר' יהודה אם בל חכם למורה ואם לא יבא לא לבאן, דאין קנייתו על ידי צריכה אלא קנייה ודאית ולמחר גלוי מילתא בעלמא הוה דלרות ששמע זה שהיה צו חכם קנה עירובו (בבצה לו:). ובשי"ז עירובין שם). **מעין מלאכה**. שום מלאכה, ואפילו אינה מעין הראשונה (שבת קכד:). לצורך לתוכן מקפה. ענה. דומיא דעשה שעורבת גנים (שם). אין סורחטין את הפירות. דהוא ליה ממקן דהוה מולדה דרישה (שם קמק). אסורבלין. סס מוכנסין אותם פירות, היוצא מהן מותר. דלא יחא ליה צמאי דנפקא מינייהו ותקיימה מחשבתו ואיכא למיגזר שמה יסחוט, והכי למרינן צביצה דטעמא דמשקין שזבו משום שמה יסחוט הוא (שם). בסלי ויתום וענבים. דלע"ג דהנינאן לאוכלין היואל מהן אסור, דכיון דרובן לסחיטת קיימי כי אטו לירי משקה יהיז דעמיה למיחוי מיחא ליה כהכי (שבת שם). אפילו בסלי ויתום וענבים. הואיל והני לאוכלין נכנסו (שם). מטלטלין נר חדש. שאינו מאוס ומזי לאשתמושי ציה לדיא שלא דלק בו נר מעולם, אבל לא ישרן. דמוקצה מחמת מיאום הוא (שם דד).